كالفارسين اذا استويا فى السير فان عنان فرسيهما يكونان سواء (وهى أن يشترك اثنان فاكثر فى مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما) أو بينهم (بحسب ما يتفقان) أو يتفقون عليه (وشروطها) أى شركة العنان (أربعة الاول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين من الذهب والفضة ولو لم يتفق الجنس) فيجوز أن يدفع واحد ذهبا والآخر فضة (الثانى أن يكون كل من المالين) المعقود عليهما (معلوما) فلا تصح على مجهول للغرر فان اشتركا فى مال مختلط بينهما شائعا صح عقد الشركة ان علما قدر مال كل منهما فيه (الثالث حضور المالين) فلا تصح على غائب ولا على مال فى الذمة (ولا يشترط) لصحة الشركة (خلطهما) ولا أن تكون أيدى الشريكين عليهما (ولا) يشترط (الاذن فى التصرف الرابع أن يشترطا) أى الشريكان (لكل واحد منهما جزأ) مشاعا (معلوما من الربح) ولو متفاضلا لتفاوتهم فى قوة الحذق (سواء شرطا لكل واحد منهما) ربحا (على قدر ماله أو أقل أو أكثر) لان الربح مستحق بالعمل وقد يتفاضلان فيه (فمتى فقد شرط) من هذه الشروط الاربعة المذكورة (فهى فاسدة وحيث فسدت) الشركة (فالربح على قدر المالين) فى شركة عنان ووجوه لان الربح استحق بالمالين فقسم على قدرهما وأجرة ما يتقبلان فى شركة أبدان بالسوية (لا على ما شرطا) لفساد الشركة (لكن يرجع كل واحد (منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله) لانه عمل فى نصيب شريكه بعقد يبتغى به الفضل فى ثانى الحال فوجب أن العوض يقابل العمل فيه عوضا كالمضاربة وكيفية ذلك أن يقال بالنظر لاحدهما كم يساوى عمله فيقال عشرة مثلا فيرجع بخمسة ويقال عن الآخر كم يساوى عمله فيقال عشرون فيرجع بعشرة ويقاص منها بالخمسة التى استحقها على شريكه يبقى عليه خمسة (وكل عقد لا ضمان فى صحيحه لا ضمان فى فاسده الا بالتعدى أو التفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبة) والصدقة وكل عقد لازم يجب الضمان فى صحيحه يجب الضمان فى فاسده كبيع واجارة ونكاح وقرض ومعنى ذلك ان العقد الصحيح اذا لم يكن موجبا للضمان فالفاسد من جنسه كذلك وان كان موجبا له مع الصحة فكذلك مع الفساد (ولكل من الشريكين) أو الشركاء (أن يبيع) مال الشركة (ويشترى ويأخذ) ثمنا ومثمنا (ويعطى) ثمنا ومثمنا (ويطالب) بالدين (ويخاصم) فيه لان من ملك قبض شئ ملك المطالبة به والمخاصمة فيه بدليل ما لو وكله فى قبض دينه ويحيل ويحتال ويرد بعيب للحظ ولو رضى شريكه به ويقر به ويقايل ويؤجر ويستأجر (ويفعل كل ما فيه حظ للشركة) لكيس غريم ولو أبى الآخر ويودع لحاجة ويسافر مع أمن

*(فصل * الثانى) من الانواع الخمسة (المضاربة) وهذه تسمية أهل العراق ماخوذة من الضرب فى الارض وهو السفر فيها للتجارة وأهل الحجاز يسمونها قراضا ماخوذة من قرض الفار الثوب اذا قطعه فكان رب المال قطع للعامل من ماله قطعة وسلمها اليه (وهى) شرعا (أن يدفع) انسان (من ماله الى انسان آخر) شيأ أو يكون له تحت يده على سبيل الوديعة أو الغصب مال ويأذن له (ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان) عليه (وشروطها) أى المضاربة (ثلاثة أحدها أن يكون رأس المال من النقدين) الذهب والفضة (المضروبين) فلا تصح لشركة ولا مضاربة بنقرة وهى الفضة التى لم تضرب ولا بمغشوشة غشا كثيرا ولا بفلوس